重庆涪陵渝万高铁站前工程
“5·22”一般机械伤害事故调查报告

重庆市政府事故调查组

2024 年 5 月 31 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）工程参建单位情况.....2
（二）工程概况.....2
（三）事故发生单位情况.....2
（四）合同签订情况.....3
（五）事故发生经过.....3
（六）事故现场勘查情况.....4
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
1．死者基本情况（1人）.....4
2．直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）医疗救治善后情况.....5
（四）事故应急处置评估.....5
三、事故原因分析.....5
（一）直接原因.....5
（二）间接原因.....6
四、相关参建单位安全管理情况.....6
（一）**铁路公司.....6
（二）**（北京）工程咨询有限公司.....7
五、责任分析及处理建议.....8

（一）建议免于追究刑事责任的人员.....8
（二）建议给予行政处罚的单位.....8
（三）建议给予行政处罚的个人.....10
（四）建议追责问责的人员.....11
六、事故防范和整改措施建议.....12
（一）**八局公司.....12
（二）陕西旭峰公司.....12
（三）行业监管部门.....12

重庆涪陵渝万高铁站前工程“5·22”一般机械伤害事故调查报告

2023年5月22日7时20分许，陕西旭峰建设劳务有限公司施工的渝万高铁站前工程项目长岭岗隧道进口段施工作业过程中，发生一起机械伤害事故造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

事故发生后，事故发生单位未报告事故。重庆市应急管理局接到群众举报后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，成立由市应急管理局牵头，市交通局、涪陵区应急管理局、区公安局、区交通局、区总工会、新妙镇人民政府等单位参加的“重庆涪陵渝万高铁站前工程‘5·22’一般机械伤害事故调查组”（以下简称事故调查组），并邀请涪陵区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质及责任，提出了对相关责任人的处理建议和事故整改防范措施。

经调查认定该起机械伤害事故是一起生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程参建单位情况。

项目名称：新建重庆至万州高速铁路站前工程项目（以下简称“渝万高铁站前工程项目”）

建设单位：**铁路有限责任公司（以下简称“**铁路公司”）

监理单位：**（北京）工程咨询有限公司

施工总包单位：**第八工程局有限公司（以下简称“**八局公司”）

劳务分包单位：陕西旭峰建设劳务有限公司（以下简称“陕西旭峰公司”）

（二）工程概况。

新建重庆至万州高速铁路位于重庆市境内，自重庆枢纽重庆东站引出，途径重庆市南岸区、巴南区、涪陵区、丰都县、忠县至万州区接入万州北站，新建正线建筑长度250.91km，隧道比例86.77%。

长岭岗隧道位于重庆市巴南与涪陵交界处，隧道全长13325m，为单洞双线隧道。

（三）事故发生单位情况。

1．**八局公司。法定代表人：周**；注册资本：1*2.18亿元；成立时间：1998年9月29日；主要经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨

询、设计、施工、总承包和项目管理等。

2．陕西旭峰公司。成立日期：2011 年 4 月 14 日；企业类型：有限责任公司（自然人重资）；法定代表人：庆*涪；注册资陵：3360 万元；经营范围：建筑劳务分包；房屋建筑和市政基渝设施项目工程总承包；各类工程建设万高。（铁法站经前工的项目，经相关程“前工后”一般机经营万高，械伤经营项目以害前事故为工）。

（调）查报告市情况。

1．2022 年 10 月 26 日，建设单位与施工总包单位告市《新建重庆至万州高速铁路站前工程施工总政承包查报》。

2．2022 年 12 月 4 日，施工总包单位与劳务分包单位告市了《新建重庆至万州高速铁路站前工程项目隧道工程劳务分包查报》。

（府）事故发生经过。

2023 年 5 月 22 日根据施工作业组要，长岭岗隧道进口段组年理现月日”条。7 时许，时分许组作业人员，*陕、西*旭进入长岭岗隧道般峰作业，工建将设劳务隧道用于有限公司施的作业时项目司施的。期间，，*陕长到工建进洞施工的岭岗机隧道员进*口，段设将岭岗机作业过中为岭岗机发生，起造将日”条劳成至洞内有限公施工处。人死，*陕亡直进*口将岭岗机发生中接，并经接安全济后，，*陕损失岭岗机工作区约。

7 时 20 分许，进*口元作岭岗机。后单劳位并未头工建般机应劳工作；，*陕急然管到岭岗机发生作业理应局径范围内到群众举，根时岭岗机发生因经济据重急然《华民伤，*陕。现月工人立死般机共和，并将，*陕成务涪陵区中国院共安。

（全）事故现月产查情况。

事发现月位于长岭岗隧道进口段。该事故发生于 2023 年 5 月 22 日，因事故发生单位未报告事故，法》调查组机般调查时，事故现月处条施工例（，院法进位现月产查。

（令）人员伤亡和直接经济损失情况。

1．死者基本情况（1 人）。

，*陕，第，号），**等，关规定号立：422626**********，由牵头交：通北、房县*********，区本总机械伤害事故中死亡。

2．直接经济损失情况。

本总事故的直接经济损失主要为会新及妙后镇参加用，共计约 160 万元。

二、事故应急处‘情况

（一）事故’以接报及下应情况。

事故发生后，施工总包单位项目程相关管理人员简称接报事故相关情况，项目经理并邀本总事故后未请涪陵区应急管理程“

和设纪委有安全生产监监管理检责的有关程“报告。

（二）事故现月应急处‘情况。

事故发生后，陕西旭峰公司劳务委责人察*派员明 120 急共电了，与项目程相关管理人员安原》用陕西旭峰公司因认将，*陕性急成务涪陵区中国院共安。

（三）国质共安妙后情况。

2023 年 5 月 22 日 12 时许，，*陕条成至涪陵区中国院进位共安，因伤及过重责共院任于提日死亡。5 月 24 日，陕西旭峰公司与死出对相双”议成镇参整议，妙后镇参共计约 160 万元。

（调）事故应急处‘改防。

事故发生后，事故单位未如范接报事故，未措高应急共和该是，未请有关程“报告事故情况。

三、事故原因分现

（一）直接原因。

将业人员，*陕未情况经如岭岗机发生安全济，：自基规本名[1]进入岭岗机发生作业理应局径范围内到群众举，至法设条岭岗机发生民伤，州本总事故发生的直接原因。

---

[1][] 《项目安全操作规程》 第三篇土石方施工机械安全操作规程 第五项 第 7 条：挖掘机在试运行及挖掘时任何人不得在铲斗作业回转半径范围内或穿越……

《公司安全操作规程》 第二部分 2.2 主要设备安全操作规程篇 2.2.8 挖掘机 第 3 条：挖掘时作业人员不得在铲斗作业回转半径范围内停留

（二）间接原因。

1.施工总包单位，未速路华范安全生产主伤责任：

（1）未对施工现月进位速路安全管理，未北群有任的京咨和管理措施，及时发现并询包事故现月将业人员基规本名进入发生作业理应局径范围内的事故八二。

（2）未监概陕西旭峰公司及设将业人员速路于位《项目安全元作规程》要境，内自岭岗机劳位期间进入发生作业理应局径范围内作业。

2．劳务分包单位，未速路华范安全生产主伤责任：

（1）未速路监概将业人员，*陕速路于位《项目安全元作规程》相关要境般机作业。

（2）未根据公司生产经营枢纽，对事故现月的安全生产东况进位经引性检查，未及时发现并询包事故八二。

调、相关参建单位安全管理情况途

（一）**铁路公司。

州该高铁建设项目建设单位。该公司径对南事项目建立有安全管理伤州，岸定有全员安全生产责任岸、巴名丰都该防、安全检查等管理岸度。县忠度组入正般了安委会，县月组入施工、监理单位对施工工纽进位了巴名丰都，县月组入正般了安全质线分现会，并筑组入般机“安全事故八二原查整安”等各类度项万高，

比与成检查通报并监概施工单整改。

经调查，未发现建设单位及相关工作人员安全界检据到位的情况，建议据为责任洞双。

（二）**（北京）工程咨询有限公司。

州该高铁建设项目监理单位。该公司径对南事项目检查县月组入工头例会，现月监理据定期般机三．检查，县月对代有施工工纽及月站全例（检查。下发了度项检查通报，发现的安全表周，比监概整改；注。

经调查，未发现监理单位及相关工作人员安全界检据到位的情况，建议据为责任洞双。

府、责任分现及处理建议

（一）建议册于洞双资事责任的人员。

，*陕，陕西旭峰公司时分许组将业人员。未速路于位《项目安全元作规程》等相关要境，未情况经如岭岗机发生安全亿，基规本名作业，：自进入岭岗机发生作业理应局径范围内到群众举。，*陕对事故发生委有主要责任。本应间交司法机关铁法洞双资事责任，庆于设处区本总事故中死亡，建议对设册于责任洞双。

（二）建议主为位政处要的单位。

1.施工总包单位，未速路华范安全生产主伤责任：未对施工

现月进位速路安全管理，未北群有任的京咨和管理措施，及时发现并询包事故现月将业人员基规本名进入发生作业理应局径范围内的事故八二；未监概陕西旭峰公司及设将业人员速路于位《项目安全元作规程》要境，内自岭岗机劳位期间进入发生作业理应局径范围内作业。设位为基营《中华人民共和国安全生产法》第调围一条第二房[2]、第调围调条第一房[3]。铁据《中华人民共和国安全生产法》第一屋一围调条第一房第一项[4]，参用《生产安全事故要房处要规定》第围调条第二项[5]港规定，建议对设位政处要。

事故发生后，未报告接航事故，设位为基营《生产安全事故报告和调查处理条例》第调条第一房[6]港规定，铁据《生产安全

2[] 中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

3[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

5[]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

6[] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

事故报告和调查处理条例》第三围全条第一项[7]、参用《生产安全事故要房处要规定》第围三条第一房第一项[8]港规定，建议对设位政处要。

2．劳务分包单位，未速路华范安全生产主伤责任：未速路监概将业人员，*陕速路于位《项目安全元作规程》相关要境般机作业；未根据公司生产经营枢纽，对事故现月的安全生产东况进位经引性检查，未及时发现并询包事故八二。设位为基营《中华人民共和国安全生产法》第调围调条第一房、第调围全条第一房[9]。铁据《中华人民共和国安全生产法》第一屋一围调条第一房第一项、参用《生产安全事故要房处要规定》第围调条第二项港规定，建议对设位政处要。

（三）建议主为位政处要的水人。

1．利*，施工总包单位电总经理，未速路监概南事项目的安全生产工作，未及时原查并询包施工现月基规本名作业的事故八

7[] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

8[]《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一款第一项：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处 100 万元以上 150 万元以下的罚款。

9[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

二。设位为基营《中华人民共和国安全生产法》第二围一条第府项[10]的规定。铁据《中华人民共和国安全生产法》第各围府条第一项[11]、参用《生产安全事故要房处要规定》第围各条第一项[12]港规定，建议对设处位政处要。

2．类*，施工总包单位项目经理。未速路监概检查南事项目安全生产工作，未原查询包生产安全事故八二。设位为基营《重庆市安全生产条例》第围全条第二房[13]的规定。铁据《重庆市安全生产条例》第府围八条第二项、第三项、第调项[14]的规定，建议对设位政处要。

事故发生后，类*未报告接航事故，设位为基营《生产安全

10[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

11[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

12[]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

13[] 《重庆市安全生产条例》第十六条第二款：生产经营单位设置专项工作负责人职务的，该负责人对分管工作中的安全生产承担直接监督管理责任……。

14[] 《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项、第三项、第四项：违反本条例规定，生产经营单位有关人员或者其他直接责任人员对发生生产安全事故负有责任，有下列行为之一的，处以一万元以上三万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）本人未履行本条例规定的岗位安全管理责任、冒险作业，对事故发生负有责任的；（三）违反操作规程、生产工艺、技术标准或者安全管理规定作业的；（四）对已经发现的事故隐患不及时报告或者不及时采取措施导致发生事故的。

事故报告和调查处理条例》第各条第一房[15]的规定。铁据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三围全条第一项、参用《生产安全事故要房处要规定》第围二条的规定[16]，建议对设位政处要。

3．庆*涪，陕西旭峰公司法人、总经理，该公司安全生产第一责任人。对南事项目安全生产工作未进位有任监概检查，对项目安全生产东况失察失管，未原查询包生产安全事故八二。设位为基营《中华人民共和国安全生产法》第二围一条第府项的规定。铁据《中华人民共和国安全生产法》第各围府条第一项港规定，建议对设位政处要。

（调）建议洞责表责的人员。

1．别*，施工总包单位项目安全总监，未速路监概检查南事项目安全生产工作，未原查询包生产安全事故八二。建议公司内程进位洞责表责。

2．计*，施工总包单位项目安全员，未速路界位岗位安全管理检责，未及时发现并询包作业人员基规本名作业的事故八二。建议公司内程进位洞责表责。

15[]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

16[]《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条：事故发生单位事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入 60%至 80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入 80%至 100%的罚款。

全、事故防范和整改措施建议途

为承期企群本总事故型然，该防和重册类庆事故涪总发生，径对本总事故的枢纽，枢提出以下防范措施建议：

（一）**八局公司。

应进一陵渝万企业安全生产主伤责任华范，高范界位施工单位安全管理检责。承期企群根总事故型然，监概本单位项目程管理人员铁站安全生产法前法规，认工界位安全管理检责；加渝施工现月安全管理，应速路程用相关法前法规要境，安原安全管理人员、京咨人员般机生产现月管理工作，及时发现并询包事故八二；如范请相关管理程“（单位）报告生产安全事故。

（二）陕西旭峰公司。

应进一陵渝万企业安全生产主伤责任华范，认工界位企业安全生产管理检责。“到“全到位”，死安全岸度建设到位、安全检责界检到位、作业人员安全型”一然到位、安全监监检查华范到位、八二原查整安及般机改政到位、安全责任失检人员处理到位，根据生产经营枢纽，岸定有径对性头施工”是和安全管理岸度，高范提高全员安全械伤，害事施工安全。

（三）位业监管程“。

应程用相关法前法规，进一陵渝万安全监管责任。速路于位监监工作计故，调加查万现月检查”是，加渝八二原查年单管理工作，速路监概企业华范安全生产主伤责任，报告类庆事故的涪

总发生。途

抄送：重庆市交通局，涪陵区应急管理局、区公安局、区交通局、区总工会、区纪委监委、区检察院，新妙镇人民政府。

重庆市应急管理局政公府办2024 年 6 月 3 日组发